都安瑶族自治县安阳镇绕城路“5·25”道路交通事故调查报告

2018年5月25日21时36分，在我县安阳镇绕城公路发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立自治县安阳镇绕城路“5·25”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1.韦**，男，壮族，19**年**月**日出生，系广西大化县**********居民，驾驶证号：4527**********，档案编号：451201375381，准驾车型：C1。交通方式：驾驶桂M****号牌小型

轿车，联系电话：188*******。

2.唐**，男，壮族，19**年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民，身份证证号：4527**********。交通方式：步行，家属联系电话：187*******。

3.黄**，男，汉族，19**年**月**日出生，系广西壮族自治区南宁市武鸣县********** 居民，驾驶证号：4508**********，档案编号：450101279616，准驾车型：B2。交通方式：驾驶桂AQ****号牌重型仓栅式货车，联系电话：180*******。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1.无号牌（爱马俊牌）二轮电动车，车辆所有人：唐**，所有人地址：广西都安瑶族自治县*******居民。品牌型号：缩小迅鹰TDR1048Z，车辆识别代码：201612310606865，电机号码：MY35H20161216076 C，出厂日期2017年01月11日。

2.桂M****号牌小型轿车，车辆所有人：韦**，所有人地址：广西大化瑶族自治县*******，品牌型号：福克斯牌CAF7163M4，车辆识别代码：LVSHCFMB8CE053483，发动机号：3142558，初次登记日期：2012年09月17日，检验有效期止：2018年09月30日。

3.桂AQ****号牌重型仓栅式货车，车辆所有人：南宁景晖汽车运输有限责任公司，所有人地址：南宁市西乡塘区安吉大道9

号108室，品牌型号：解放牌CA5180CCYP62K1L4E5，车辆识别代码：LFNAHUKM6H1E80552，发动机号：60388309，初次登记日期：2017年04月10日，检验有效期止：2019年04月30日。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县绕城公路8Km+990m路段，道路呈南北走向，南向道路往红渡方向，北向道路往巴谭方向，该路段为双向单车道，南向机动车道和路肩宽度依次为：370cm、150cm，北向机动车道和路肩宽度依次为：375cm、175cm，水泥混凝土路面，发生事故时间为夜间，事故现场夜间无路灯照明视线不佳。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年5月25日韦**驾驶桂M****号牌小型轿车（搭载韦宗杰）由金城江驶往大化方向，21时36分左右车辆行驶至都安县绕城公路8Km+990m路段时碾压到卷躺在路上的唐**，造成唐**死亡的道路交通事故。在发生事故前黄**驾驶桂AQ****号牌重型仓栅式货车经过现场时由于会车，在发现唐**卷躺在行车道上无法避让就驾车跨骑过去，经鉴定桂AQ****号牌重型仓栅式货车前桥与后桥与道路上的唐**发生接触。

（二）事故救援情况

2018年5月25日21时36分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：韦宗杰报案称：在环城路八仙路段，韦**驾驶桂M****号牌小型轿车（搭载韦宗杰）撞到一个路人，现在路人被压在车下，请派警处理。接到报案后，交管大队事故处理中队民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。经初步勘查：现场肇事车辆为桂M****号牌小型轿车，事故造成1人（行人唐**）死亡，事发时有一辆桂AQ****号牌重型仓栅式货车前、后桥疑似与唐**发生接触。事故现场为原始现场，无变动，事故中造成1人当场死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成唐**当场死亡，直接经济损失200元人民币。

死亡人员情况：唐**，男，壮族，19**年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县*******居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦**驾驶机动车上道路行驶未与前车保持足以采取紧急制动的安全距离和未能按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其违法过错行为对事故发生的作用较大；唐**醉酒后（检出乙醇含量为：326mg/100mL）在车行道内坐卧停留，其的违法过错行为对事故发生的作用较小，黄**无违法过错行为。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于非生产安全事故，是一起机动车驾驶人和行人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

韦**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”和第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较大；唐**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第一款第二项 “行人不得有下列行为:（二）在车行道内坐卧、停留、嬉闹;”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较小；根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，韦**负事故的主要责任，唐**负事故的次要责任，黄**无事故责任。

因唐**已在事故中死亡，无法追究其责任。建议对韦**在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交

通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县安阳镇绕城路
“5·25”道路交通事故调查小组
2018年7月5日